

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/2043

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הסדר ארצי אחיד לעניין גרירת רכב), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 4ב70 1. בפקודת התעבורה¹ (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 3ב70 יבוא :

"הסדר ארצי אחיד 4ב70. השר ושר הפנים, באישור ועדת הכלכלה של לעניין גרירת רכב הכנסת, יקבעו הסדר ארצי אחיד לעניין גרירת רכב שחנה במקום שהעמדתו בו אסורה לפי חיקוק, ובכלל זה הוראות לעניין הרחקת הרכב, גרירתו, החסנתו ושחרורו ממקום החסנתו וכן תשלומים מרביים בעד שחרורו כאמור."

תיקון סעיף 77 2. בסעיף 77(א) לפקודה, אחרי "ושר התחבורה" יבוא "ובכפוף להוראות לפי סעיף 4ב70".

ד ב ר י ה ס ב ר

כיום, רכבם של מי שחנו בניגוד לחוקי התנועה או לחוקי עזר עירוניים בתחומי הרשות המקומית, נגרר לחניון הגרירה של הרשות המקומית, ולשם שחרורו מחניון הגרירה נאלצים בעליו לשלם מאות שקלים, נוסף על תשלום דוח החניה לאותה רשות.

התשלומים בשל הגרירה אינם קשורים ישירות לחניה הבלתי חוקית והם אינם אחידים, שכן כל רשות מקומית קובעת לעצמה את תעריף שחרור הרכב שנגרר כאמור בתחומה.

אין הצדקה להיעדר הפיקוח על גובה התשלום שהרשות המקומית גובה לשם שחרור הרכבים מחניוני הגרירה. עוד ראוי לציין כי התשלום עבור שחרור רכבים שהוחרמו ונגררו על ידי משטרת ישראל כתוצאה מעבירות תנועה נתון לפיקוח.

לפיכך, מוצע להסמיק את שר התחבורה והבטיחות בדרכים ואת שר הפנים, לקבוע, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, הסדר ארצי אחיד לעניין גרירת רכב שחנה במקום שהעמדתו בו אסורה לפי חיקוק, ובכלל זה הוראות לעניין הרחקתו, גרירתו, החסנתו ושחרורו של הרכב, וכן תשלומים מרביים בעד שחרורו כאמור.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

כץ (פ/19/1094).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת רונית תירוש (פ/18/4558), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1362), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/20/731), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/824) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/23/1156), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3507) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/25/985).

הצעת החוק זהה לפ/25/985 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)